

UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°.....001717

Tocache, 27 MAY 2025

VISTO:

El memorando N°0575-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 23 de mayo de 2025, el Informe Técnico Preliminar N°002-2025-GRSAM/DRE-SAM/UGEL-T/CPPADD de fecha 08 de abril de 2025 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (40) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N°0115-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 26 de marzo del 2025, emitido por la responsable Recursos Humanos de la Ugel Tocache sobre Constancias de Egresados Falsos, ya que con Oficio N°016-2025-GRSM/DRE-UGEL-T/UGA/GRRHH se solicita la constancia de egresado en la carrera de Educación Física Recreacional y Deporte, el mismo que respondió con Oficio N° 021-2025/UCT-SG de fecha 18 de febrero del presente año, donde indica que dicha casa superior, no emitió ninguna constancia a favor de Utia Ojeda Remmy Ruller, NO ES VERAZ LA CONSTANCIA DE EGRESADO.

El señor Utia Ojeda Remy Ruller con DNI N° 46288250 fue contratada con RD N°001021-2025, al cargo de profesor de Educación Física en la I.E N° 0430 Simón Bolívar Palacios, se detalla:

1.1. DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRES	UTIA OJEDA, REMY RULLER
DOC. DE IDENTIDAD	D.N.I. N° 46288250
SEXO	MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	7/12/1939
REGIMEN PENSIONARIO	D.L. N° 19990
TÍTULO Y/O GRADO	CON ESTUDIOS PEDAGÓGICOS CONCLUIDOS
ESPECIALIDAD	EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE

DATOS DE LA PLAZA:

NIVEL EDUCATIVO	1. Primaria
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	2. 0430 SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS
CÓDIGO DE PLAZA	3. 22EVE2505300
CARGO	4. PROFESOR - EDUCACIÓN FÍSICA
MOTIVO DE LA VACANTE	5. OFICIO N° 00141-2025-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

1.3. DATOS DEL CONTRATO:

N° DE EXPEDIENTE	1. 213-2025 N° DE FOLIOS: 116
REFERENCIA	2. ACTA DE ADJUDICACIÓN
VIGENCIA DEL CONTRATO	3. Desde el 11/03/2025 hasta el 31/12/2025
JORNADA LABORAL	4. 16 Horas Pedagógicas
DE LA ADJUDICACIÓN	5. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES

egresados en la declaración jurada al momento de su adjudicación. c) Principio de mérito y capacidad: El ingreso, la permanencia, las mejoras remunerativas y ascensos en la carrera magisterial se fundamentan en el mérito y la capacidad de los profesores) de la Ley de la Reforma Magisterial – Ley N° 29944. Por lo que ***dichos docentes no cuentan con la capacidad requerida para brindar enseñanza en la materia a los alumnos de las instituciones educativas, no cumplen con el nivel de formación profesional para el cargo contratado, ya que aún no egresaron de la carrera de Educación Física Recreacional y Deporte***, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave. (en negrita es nuestro)

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Profesor: **Remmy Ruller Utia Ojeda** docente contratado de la I.E 0430 de la provincia de Tocache, Región San Martín; por las consideraciones expuestas en el apartado referente al análisis factico y jurídico; presuntamente por considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución o en su defecto solicitar la ampliación a su descargo.

ARTICULO 3.- ENCARGAR al Responsable de Secretaria General notifique el presente acto motivado al Prof. **REMMY RULLER UTIA OJEDA**, identificado DNI N°46288250, numero de celular 958712101, domicilio real en el Jr. Rodolfo Espinoza – Nuevo Progreso, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 441.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADD, a la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, a la Responsable de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,



Dña. Isela Sierralta Pinedo.
DIRECTOR (A) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

RCV/DUGEL
MDP/PCPPADD
MACA/RD
MPMR/ST



MINEDU

DRE-SM

UGEL TOCACHE

DIRECCIÓN

CPPADD

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Económica Peruana"

001717

PLIEGO DE CARGOS N°009-2025-DRE-SM/UGEL-T/D/CPPADD

Pliego de cargos que debe absolver al señor **Remmy Ruller Utia Ojeda docente contratado de la I.E 0430**, identificada con DNI N°46288250; el presente pliego de cargo forma parte integrante del acto motivado que permite aclarar la investigación en su contra.

Los presuntos cargos que se le imputan a la servidora, es en mérito a los fundamentos expuestos en la Resolución Directoral presente.

CARGOS:

1.- Prof. Remmy Ruller Utia Ojeda docente contratado de la I.E 0430, para que diga ¿Qué, tiene que manifestar con respecto a la denuncia en su contra?

Que tiene que manifestar:

2.- Prof. Remmy Ruller Utia Ojeda docente contratado de la I.E 0430, para que diga ¿Qué, es verdad de todo lo mencionado en la denuncia, o en parte sobre haber presentado su Constancia de Egresado falsa ante la comisión de la Convocatoria de Contrato Docente 2025?

Que tiene que manifestar:

3.- Prof. Remmy Ruller Utia Ojeda docente contratado de la I.E 0430, para que diga ¿Con la confesión sincera, se considera responsable de las acusaciones en su contra, de haber presentado documentos falsos?

Que tiene que manifestar:

4.- Prof. Remmy Ruller Utia Ojeda docente contratado de la I.E 0430, para que diga ¿Usted, presuntamente ha vulnerado la Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial, Art.- 49°, literal Q) OTROS QUE SE DESPRENDAN DE LA PRESENTE LEY O DE OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA; falta subsumida en la "Ley del Código de Ética de la Función Pública N°27815, Artículo 6° Principios de la Función Pública, siendo el numeral 2 *Probidad*. - Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 3 *Eficiencia*.- Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente. 4 *Idoneidad*.- Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. 5 *Veracidad*.- Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

Que tiene que manifestar:

5.- Prof. Remmy Ruller Utia Ojeda docente contratado de la I.E 0430, para que diga ¿Usted, sabe que es el principio de probidad y ética pública; y si cree que actuó de acuerdo a ese principio? Señalado en la Ley N°29944, que en su Artículo 2° Principios b) *Principio de probidad y ética pública: La actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley del Código de Ética de la Función Pública y la presente Ley.*

Que tiene que manifestar:

6.- Prof. Remmy Ruller Utia Ojeda docente contratado de la I.E 0430, tiene algo más que agregar, para mayor esclarecimiento del presente caso. ¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?

Tocache, 23 de mayo de 2025.



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

Abog. Milagros del Pilar Morales Ruiz
Secretario Técnico CPPADD
UGEL TOCACHE

NOTIFICACION Nº 91-2025

ANTECEDENTE : Memorándum Nº0575-2025.
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 27-05-2025

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL -T Nº 001717-2025, donde resuelve:
INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE: UTIA OJEDA, REMMY RULLER.
CARGO: DOCENTE
CONDICIÓN: PROFESOR.
CENTRO DE TRABAJO: IE Nº0430.
LUGAR: MADRE MIA.
CORREO ELECTRÓNICO: rv.fiaojeda@gmail.com
FECHA NOTIFICACIÓN : + 09/09/2025 HORA: 8:30 a.m.


FIRMA


**HUELLA
DIGITAL**

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:
FECHA:


FIRM


**HUELLA
DIGITAL**

VºBº




LIC. ADM. PERSIVALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M. 1001170171